

어업회사법인 합자회사 정관례

제1장 총 칙

제1조(상호) 이 회사는 「농어업 경영체 육성 및 지원에 관한 법률」 제 19조에 따라 설립된 회사로서 그 상호는 어업회사법인 ○○합자회사라 칭한다.

(비고) 상호는 반드시 「어업회사법인」과 「합자회사」라는 문자를 모두 사용하여야 하는 점 이외에 별다른 제한이 없으나 동일한 시·군내에서 동종영업을 위하여 타인이 등기한 상호나 어느 회사의 지점이나 출장소 등과 같이 회사의 독립성이 인정되지 않고 그 일부임을 표시하는 듯한 상호로는 등기할 수 없음을 유의해야 함.

제2조(목적) 이 회사는 기업적 수산업 경영을 통하여 생산성을 향상시키고 생산된 수산물의 유통·가공·판매와 농어촌 관광휴양사업을 통해 수산업의 부가가치를 높이는 데 목적이 있다.

(비고) 어업회사법인의 목적을 구체적으로 표현할 수 있으나, 「농어업경영체 육성 및 지원에 관한 법률(이하 "법"이라 한다.)」 제19조 제3항의 규정의 "어업회사법인"으로서의 목적이 명시되어야 함.

제3조(사업) ① 이 회사는 제2조의 목적을 달성하기 위하여 ○○사업을 주사업으로 한다.

② 이 회사는 다음 각 호의 사업을 부대사업으로 한다.

1. 수산물의 유통·가공·판매
2. 어업활동에 필요한 자재의 생산 및 공급사업
3. 종자생산사업
4. 수산물의 구매 및 비축사업
5. 수산장비 등의 임대·수리 및 보관사업

6. 농어촌 관광휴양사업

(비고1) 어업회사법인의 사업범위는 법시행령 제19조제2항의 사업범위에서 벗어날 수 없으며 사업의 범위에
서 벗어난 사업을 할 경우 법 제20조의3제2항제4호의 규정에 따라 해산명령을 받게 됨.

(비고2) 제2항 제1호부터 제5호까지에 열거한 사업이외의 사업도 제2조의 목적과 부합되는 것을 적절히 열거
할 수 있음.

예) 낚시 및 유어장 관련사업(낚시어선업 등)

(비고3) 제2조의 목적에 기재할 내용을 제3조 사업란에 중복기재하지 말 것. 다만 정관과 달리 법
인등기부상에는 '목적'만 등재하도록 되어 있으므로 등기신청시에는 정관 제3조의 '사
업' 내용을 등기부상 '목적' 사항으로 신청해야 하고 그 영업내용을 명확히 알 수 있도록
구체적으로 기재해야 하며 막연히 "물품도매업" 등과 같이 추상적으로 기재해서는 안된다.
또한 제1항 주사업은 어업경영외의 사업으로 회사가 역점을 두는 사업을 기재하여야 함.

제4조(본점의 소재지 및 지점의 설치) ① 이 회사의 본점은 ○○(시·
도) ○○(시·군·구) ○○(읍·면) ○○(도로명)에 둔다.

② 이 회사는 필요한 경우는 총사원의 결의로 지점, 영업소, 출장소를
둘 수 있다.

(비고) 제1항의 본점의 소재지는 정관의 절대적 기재사항이나, 지점 등은 정관의 절대적인 기재사항이 아니므
로 미의 기재여부는 회사의 임의에 속함.

제5조(작성년월일) 이 정관의 작성일은 ○○○○년 ○○월 ○○일이다.

제2장 사원과 출자

제6조(사원의 자격) 이 회사의 사원은 어업인이나 어업 관련 생산자 단
체로 **하되**, 제7조에서 정한 출자한도 내에서 출자한 비어업인이나 어
업관련 생산자단체가 아닌 자도 사원이 될 수 있다. 단, 비어업인이나
어업 관련 생산자 단체가 아닌 자는 무한책임사원이 될 수 없다.

(비고) 어업관련 생산자단체는 「수산업 어촌발전기본법 시행령」 제4조에서 정한 생산자단체를 말
함.

제7조(비어업인의 출자한도) 어업인이나 어업 관련 생산자 단체가 아닌

자가 출자하는 출자액의 합계는 이 회사의 총출자액의 100분의 90을 초과할 수 없다.

(비고) 총 출자액이 80억원을 초과하는 경우에는 총 출자액에서 8억을 제외한 금액까지 출자할 수 있다고 정할 수 있다.

제8조(사원과 출자내역) 사원의 성명, 주소 그 출자목적, 가격 또는 그 평가의 표준 및 책임을 다음과 같이 한다.

1. 금○○○원
무한책임사원 성명 ○ ○ ○ () 주민등록번호 : -
주소 (도로명)
1. 금○○○원
유한책임사원 성명 ○ ○ ○ () 주민등록번호 : -
주소 (도로명)
1. 부동산(○(시·도) ○(시·군·구) ○(읍·면·동) ○번지 대 ○○㎡), 가격 금 ○○○원
무한책임사원 성명 ○ ○ ○ () 주민등록번호 : -
주소 (도로명)
1. 부동산(○(시·도) ○(시·군·구) ○(읍·면·동) ○번지 대 ○○㎡), 가격 금 ○○○원
유한책임사원 성명 ○ ○ ○ () 주민등록번호 : -
주소 (도로명)
1. 채권 금 ○○○○○원 단, ○○○에 대하여 가지고 있는 약속머음 가격 금 ○○○○○원
무한책임사원 성명 ○ ○ ○ () 주민등록번호 : -
주소 (도로명)
1. 채권 금 ○○○○○원 단, ○○○에 대하여 가지고 있는 약속머음 가격 금 ○○○○○원 무한
유한책임사원 성명 ○ ○ ○ () 주민등록번호 : -
주소 (도로명)
1. 노무(회사를 위하여 ○○을 한다.)미에 대한 평가의 표준 1년 금○○○원
무한책임사원 성명 ○ ○ ○ () 주민등록번호 : -
주소 (도로명)
1. 신용, 미 가격 금 ○○○원
무한책임사원 성명 ○ ○ ○ () 주민등록번호 : -
주소 (도로명)

(예)

무한책임사원 ○ ○ ○ 주민등록번호 : -

주소 금전(부동산·채권 등)

유한책임사원 △ △ △ 주민등록번호 : -

주소 금전(부동산·채권 등)

※ 위 성명 다음에 어업인인 경우 '어업인', 생산자단체인 경우 생산자단체명을 기재하고, 주민등록번호 란에는 생산자단체인 경우 '사업자등록번호'를 기재

제9조(지분양도) ① 무한책임사원은 다른 사원 전원의 동의가 있는 때에 **한정하여** 그 지분의 전부 또는 일부를 타인에게 양도할 수 있으나, 유한책임사원은 무한책임사원의 전원의 동의만으로 그 지분을 양도할 수 있다.

② **제1항**의 경우 비어업인인 사원에게 양도하여 비어업인의 총출자액이 제7조에서 규정한 한도를 초과할 때에는 그 양도는 효력이 없다.

③ 상속 또는 **유증(遺贈)**에 의하여 비어업인의 총출자액이 제7조에서 규정한 한도를 초과할 경우에는 그 초과지분을 지체 없이 어업인에게 **양도해야** 한다.

제10조(유한책임사원의 경업자유) 유한책임 사원은 다른 사원의 동의 없이 자기 또는 제삼자의 계산으로 회사의 영업부류에 속하는 거래를 할 수 있고 **같은 종류의 영업**을 목적으로 하는 다른 회사의 무한책임 사원 또는 이사가 될 수 있다.

제11조(무한책임사원의 경업금지) 무한책임 사원은 다른 사원의 전원 동의 없이 자기 또는 제3자를 위하여 회사의 영업부류에 속하는 거래를 하거나 동종업종을 목적으로 하는 다른 회사의 무한책임사원 또는 이사가 될 수 없다.

제12조(자기거래) 사원은 다른 사원 과반수의 결의가 있는 때에 **한정하**

여 자기 또는 제3자를 위하여 회사와 거래를 할 수 있다.

제3장 업무집행과 회사대표

제13조(업무집행사원과 대표사원) 이 회사는 업무집행사원은 ○명으로 하고 총사원의 동의로써 무한책임사원 중 ○○○은 회사를 대표한다.

(예1) <수인이 업무를 집행하고 회사를 대표하는 경우> 본 회사는 무한책임사원 ○○○과(와) 동 ○○○이 공동하여 업무를 집행하고 회사를 대표한다.
(예2) <수인이 업무를 집행하고 그중 1인이 회사를 대표하는 경우> 본 회사는 무한책임사원 ○○○과 동 ○○○을(를) 업무집행사원으로 하고 동 ○○○을(를) 대표사원으로 한다.
(예3) <1인이 업무를 집행하고 회사를 대표하는 경우> 본 회사는 무한책임사원 ○○○을 업무집행사원 겸 대표사원으로 한다.

제14조(선임과 임기) 업무집행사원과 대표사원은 총사원의 동의로 선임하고 임기는 각○년으로 한다. 단, 재선될 수 있다.

(비고) 업무집행사원과 대표사원의 임기는 정관에서 달리 정할 수 있음.

제15조(보고의무) 업무를 집행하고 회사를 대표하는 사원은 다른 사원의 청구가 있으면 언제든지 회사의 업무 및 재산 상태를 보고해야 한다.

제16조(지배인의 임면) ① 회사의 영업전반에 걸쳐 포괄적인 대리권을 갖고 보조하기 위한 지배인(혹은 지점장, 영업부장)을 둘 수 있다.
② 지배인의 선임 및 해임은 무한책임사원 과반수의 동의로 결정한다.

제17조(권한상실) 업무를 집행하고 회사를 대표하는 사원에게 다음 사유가 있는 때에는 다른 사원은 과반수의 결의로서 법원에 그 권한상실 신고를 신청할 수 있다.

1. 업무집행 또는 회사대표에 현저히 **알맞지 않은** 때
2. 그 밖에 중대한 의무위반이 있는 때

제18조(정관변경, 기타 목적의 범위외의 행위) 정관의 변경, 그 밖에 목적범위 외의 행위를 하려면 총사원의 동의를 받아야 한다.

제19조(지점의 설치, 이전, 폐지) 지점의 설치, 이전, 폐지는 무한책임사원 과반수의 동의로 결정한다.

제4장 사원의 입사와 퇴사

제20조(입사) 회사의 사원이 **새로** 입사하는 경우 총사원의 동의를 통해 결정한다.

제21조(퇴사) ① 회사의 존립기간을 정하지 아니하거나 어느 사원의 종신 까지 존속할 것을 정한 때에는 사원은 영업연도 말에 **한정하여** 퇴사할 수 있으며 이 경우 6개월 전에 이를 **예고해야** 한다.

② 사원이 부득이한 사유가 있을 때에는 언제든지 퇴사할 수 있다.

제22조(퇴사사유) 사원은 상법에서 규정하는 사유 이외에 다음 사유로 인하여 퇴사한다. 단, 유한책임사원은 성년후견개시 심판을 받은 경우에도 퇴사되지 **않는다**.

1. 총사원의 동의
2. 사망
3. 파산 또는 해산
4. **성년후견개시된 때**

5. 제명

제23조(사원사망시 상속인의 권리승계) 재산을 출자의 목적으로 한 사원이 사망한 때에는 그 상속인은 다른 사원 전원의 동의를 얻어 피상속인의 지분을 승계하여 사원이 될 수 있다.

- (예1) ① 사원이 사망한 때에는 그 상속인이 피상속인의 지분을 승계하여 사원이 될 수 있다.
② 상속인은 상속개시를 한 날로부터 3월내에 그 승계여부를 회사에 통지해야 하고 위 기간 내에 통지를 하지 아니한 때에는 승계하지 않는 뜻으로 본다.
- (예2) ① 무한책임사원이 사망한 때에는 그 상속인이 단순승인을 한 경우에는 피상속인의 권리의무를 승계하여 회사의 무한책임사원이 된다.
② 유한책임사원이 사망한 때에는 그 상속인이 그 지분을 승계하여 사원이 된다.

제24조(제명선고의 청구) 사원에게 다음의 사유가 있는 때에는 다른 사원의 과반수 결의로 법원에 그 사원의 제명선고를 청구할 수 있다.

1. 출자의무를 이행하지 **않은** 때
2. 무한책임사원의 제11조 경업금지의무에 **위반한** 때
3. 회사의 업무집행과 회사대표에 **부정한** 행위가 있거나 **권한 없이** 업무를 집행하거나 회사를 대표한 때
4. 그 밖에 중대한 의무를 위반한 때

제25조(퇴사사원의 지분환급) ① 퇴사한 사원은 **퇴사 당시** 회사재산에서 그 출자비율에 따라 그 지분을 환급받을 수 있다. 다만, 노무 또는 신용을 출자의 목적으로 한 사원과 제명선고로 인하여 퇴사한 사원은 그 지분을 환급 받지 못한다.

② 제1항의 경우 어장(양식장) 및 어선을 출자한 비어업인이 퇴사한 경우에는 회사는 그에 상당하는 현금 등으로 그 지분을 환급할 수 있다.

(비고) 「상법」 제222조의 규정에 의거 노무 또는 신용을 출자의 목적으로 한 사원은 그 지분의 환급을 받을 수 있으나 정관에 규정이 있는 경우 그러하지 아니함.

제5장 계산

제26조(영업연도) ① 이 회사의 영업연도는 1월 1일부터 해당 연도 12월 31일까지로 한다.

② 이 회사의 제1기 영업연도는 이 회사 성립 연월일부터 해당 연도 12월 31일까지로 한다.

제27조(재무제표 등의 승인) 업무집행사원은 매 영업 연도 말에 계산을 하고 다음에 열거하는 서류를 사원에게 제출하고 그 승인을 받아야 한다.

1. 재무상태표
2. 손익계산서
3. 영업보고서
4. 자본변동표
5. 이익 잉여금 처분계산서 또는 결손처리계산서

제28조(이익배당) ① 이 회사는 순익금으로 결손금을 채운 후가 아니면 어떠한 명목으로도 사원에게 이익배당을 할 수 없다.

② 각 사원은 이익배당비율은 그 출자액의 비율에 따른다.

제29조(유한책임사원의 감사권) 유한책임사원은 영업 연도말에 영업시간 내에 한정하여 본사의 영업 및 재산상황을 검사할 수가 있다.

제30조(장부의 열람) 이 회사의 사원은 언제든지 이유를 구체적으로 밝힌 서면으로 회계에 관한 장부 및 그 밖의 서류의 열람 또는 복사를

청구할 수 있다.

제6장 해산

제31조(존립기간) 이 회사의 존립기간은 설립등기일로부터 만 〇〇년으로 한다.

(비고) 이는 정하지 아니하여도 됨.

제32조(해산사유) 이 회사는 다음 사유로 인하여 해산한다.

1. 존립기간의 만료
2. 총사원의 동의
3. 무한책임사원 또는 유한책임사원 전원의 퇴사
4. 합병
5. 파산
6. 법원의 명령 또는 판결

제33조(회사계속) ① 제32조 제1호와 제2호의 사유로 인하여 해산한 경우에는 사원의 전부 또는 일부의 동의로써 회사를 계속할 수 있다. 그러나 동의하지 않은 사원은 퇴사한 것으로 본다.

② 제32조제3호의 사유로 인하여 해산한 경우에는 새로운 사원을 가입시켜 회사를 계속할 수 있다.

제34조(합병) 이 회사가 합병을 하는 경우 총사원의 동의를 얻어야 한다.

제7장 청산

제35조(청산방법) 이 회사가 해산한 경우, 회사재산의 처분은 총사원의 동의로써 정한 방법에 따른다.

제36조(청산인의 임면) 청산인이 선임 및 해임은 무한책임사원 과반수의 의결에 따른다. 이를 선임하지 않은 때에는 업무집행사원이 청산인이 된다.

제37조(남은 재산 분배) 남은 재산은 각 사원의 출자액의 비율에 따라 분배하되, 어장(양식장), 어선은 어업인 사원에게 분배한다.

제8장 보칙

제38조(적용범위) 이 정관에 규정되지 않은 사항은 「농어업경영체 육성 및 지원에 관한 법률」과 「상법」 및 그 밖의 법령에 정한 규정에 따른다.

제39조(세부내규) 이 회사는 필요에 따라 총사원의 결의로써 업무추진 및 경영상 필요한 회사 세부내규를 정할 수 있다.

위 머업회사법인 ○○합자회사를 설립하기 위하여 본 정관을 작성하고 각 사원이 이에 기명날인한다.

서기 년 월 일

머업회사법인○○합자회사

무한책임사원 (머업인)

○ ○ ○ (인) (주민번호 ○○○○○○-○○○○○○○)

주소

무한책임사원 (비머업인)

○ ○ ○ (인) (주민번호 ○○○○○○-○○○○○○○)

주소

유한책임사원 (머업인)

○ ○ ○ (인) (주민번호 ○○○○○○-○○○○○○○)

주소

무한책임사원 (비머업인)

○ ○ ○ (인) (주민번호 ○○○○○○-○○○○○○○)

주소

(이하 무한책임사원과 유한책임사원 전원이 기명 날인한다.)

부 칙

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

제2조(재검토기한) 해양수산부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2025년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.